

8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL

EXPEDIENTE : 00781-2019-0-1706-JR-CO-08
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : PEREZ ALARCON STALIN
ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO
DEMANDADO : INVERSIONES EL TORNILLO
DEMANDANTE : DECAROPE SAC

RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECINUEVE

Chiclayo ocho de julio

Del dos mil veintiséis

AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con el escrito de fecha 24 de Abril del 2026, así como el arancel judicial por concepto de remate, estando a lo solicitado; y **CONSIDERANDO:** **PRIMERO:** La entidad ejecutante solicita se expida el auto de convocatoria a remate judicial electrónico, al respecto se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nro. 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”; **SEGUNDO:** Así, conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- se verifica que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229¹ y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley²; **TERCERO:** El artículo 13 de la Ley Nro. 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU de reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual

¹ **Artículo 12° Ley Nro. 30229:** Condiciones para remate por internet.- El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función a las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

² **Artículo 13° del Reglamento de la Ley Nro. 30229:** Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU.

13.1. El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2. El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico; **CUARTO:** Por otro lado, una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229³, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate; **QUINTO:** En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 731° y 736° inciso uno del código acotado: **SE RESUELVE: CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder el remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** el bien inmueble materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:

1. **DESCRIPCION: A).**-Inmueble ubicado en: el Asentamiento Humano Diego Ferre, Av. Francisco Bolognesi N° 1356, Dpto. 201, Segundo Piso, Manzana 1 Lote 12 del distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, inscrito en la Partida Electrónica N° 10160549 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nro. II Sede Chiclayo
2. **CARGA Y GRAVAMENES:**
 - 2.1. **En el asiento 00011** se encuentra inscrita una HIPOTECA constituida a favor de Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de ciento cincuenta y un mil doce con 50/100 dólares americanos [US. \$151,012.50]
 - 2.2. **En el asiento 00012** se encuentra inscrito una Cesión de derechos a favor de DECAROPE SAC
3. **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos de folios 257 a 265, presentada por los peritos designados de autos, la misma que asciende a la suma de US\$ **100,181.71 (CIEN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 71/10000 DÓLARES AMERICANOS).**
4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **US\$. 66,787.81 (SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 81/100 DÓLARES AMERICANOS)**
5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo

17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

6. **PÚBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego haber quedado firme la presente resolución.-**
7. **FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del especialista legal **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna; debiendo la parte ejecutante manera personal asistir a la Secretaria del Juzgado para coordinar el pago del mismo, bajo responsabilidad.
8. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:
 - 8.1. **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **US\$ 56,769.64 (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 64/100 DÓLARES AMERICANOS)**
 - 8.2. **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **US\$ 48,254.19 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 19/100 DÓLARES AMERICANOS)**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo; Al escrito de fecha 20 de Abril del 2026; por designado el letrado que suscribe el escrito que se da cuenta; por señalado su domicilio procesal el ubicado en Calle Independencia N° 112 Oficina 301; Pueblo Joven Santa Rosa – Chiclayo; por señalada la Casilla Electrónica N° 12776; por señalada la Casilla Judicial Postal Nro. 1720 donde se notificaran las resoluciones que se expidan en el presente proceso; a la solicitud de copias simples; previamente cumpla con adjuntar el arancel judicial respectivo; **AVOQUESE** al conocimiento del presente proceso al Dr. Stalin Pérez Alarcon; notifiquese con arreglo a Ley. -